



MANUALE • DIRITTO AMMINISTRATIVO

Diritto Amministrativo

Manuale di Diritto Amministrativo per il concorso RIPAM - L.
241/1990 e normativa correlata

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale • Tutti i
diritti riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei capitoli

Clicca su un capitolo per navigare direttamente al contenuto

01	Principi generali dell'attività amministrativa	174 dom.	MEDIA FREQUENZA
02	L'organizzazione amministrativa: enti pubblici, organi e autonomie	64 dom.	MEDIA FREQUENZA
03	Il procedimento amministrativo: nozione, fasi e termini	219 dom.	ALTA FREQUENZA
04	Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RPA)	154 dom.	MEDIA FREQUENZA
05	Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione	149 dom.	MEDIA FREQUENZA
06	La Conferenza di servizi	59 dom.	APPROFONDIMENTO
07	La motivazione del provvedimento amministrativo	82 dom.	MEDIA FREQUENZA
08	Il provvedimento amministrativo: caratteri, tipologie e classificazioni	106 dom.	MEDIA FREQUENZA
09	L'efficacia del provvedimento e i provvedimenti limitativi	13 dom.	APPROFONDIMENTO
10	Invalidità del provvedimento: nullità e annullabilità	163 dom.	MEDIA FREQUENZA
11	Autotutela: annullamento d'ufficio, revoca, convalida e ratifica	64 dom.	MEDIA FREQUENZA
12	La discrezionalità amministrativa e il merito	11 dom.	APPROFONDIMENTO
13	Il silenzio della PA: silenzio-assenso, silenzio inadempimento	38 dom.	APPROFONDIMENTO
14	La SCIA e le liberalizzazioni	11 dom.	APPROFONDIMENTO
15	Accordi, sovvenzioni e preavviso di diniego	57 dom.	APPROFONDIMENTO
16	Il diritto di accesso ai documenti amministrativi	324 dom.	ALTA FREQUENZA
17	Trasparenza e obblighi di pubblicazione	126 dom.	MEDIA FREQUENZA

18	L'accesso civico e l'accesso generalizzato (FOIA)	14 dom.	APPROFONDIMENTO
19	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	13 dom.	APPROFONDIMENTO
20	Prevenzione della corruzione: piano triennale, ANAC e misure	72 dom.	MEDIA FREQUENZA
21	La responsabilita' della PA e dei funzionari pubblici	9 dom.	APPROFONDIMENTO
22	Documentazione amministrativa e dichiarazioni sostitutive	43 dom.	APPROFONDIMENTO
23	Il processo amministrativo e la giustizia amministrativa	21 dom.	APPROFONDIMENTO

Principi generali dell'attività amministrativa

MEDIA FREQUENZA

174 domande d'esame L. 241/1990, artt. 1-1bis, 3-bis • Cost., artt. 97-98

RIFERIMENTI NORMATIVI: L. 241/1990, artt. 1-1bis, 3-bis • Cost., artt. 97-98

1.1. Introduzione

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") rappresenta la legge fondamentale del diritto amministrativo italiano. Il suo obiettivo principale è riorganizzare il procedimento amministrativo garantendo maggiore **trasparenza, partecipazione e celerità**.

L'art. 1 della L. 241/1990 è il cuore della legge: definisce i **principi generali** che reggono tutta l'attività amministrativa. In sede d'esame, questo articolo è tra i più chiesti in assoluto. È essenziale memorizzare con precisione i cinque criteri, il divieto di aggravamento, gli atti non autoritativi e il principio di buona fede.

1.2. I cinque criteri dell'attività amministrativa (art. 1, co. 1, L. 241/1990)

L'art. 1, comma 1, della L. 241/1990 stabilisce:

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario."

1.2.1. I fini determinati dalla legge (principio di legalita')

Il primo punto fondamentale e': l'attivita' amministrativa **persegue i fini determinati dalla legge**. Non e' la PA a scegliere i propri fini: essi sono fissati dalla legge. Questo e' il **principio di legalita'**, che discende dall'art. 97 della Costituzione.

1.2.2. I cinque criteri in dettaglio

CRITERIO	SIGNIFICATO
Economicita'	La PA deve raggiungere i propri scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi economici e procedurali . Si traduce nel corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti.
Efficacia	L'azione amministrativa deve essere idonea a conseguire i risultati prefissati . Non basta spendere poco: bisogna raggiungere l'obiettivo.
Imparzialita'	La PA deve trattare in modo uguale situazioni uguali, senza favoritismi. Discende dall'art. 97 Cost.
Pubblicita'	L'attivita' amministrativa deve essere conoscibile dai cittadini.
Trasparenza	Strettamente connessa alla pubblicita', la trasparenza implica che l'azione amministrativa sia comprensibile e verificabile.

1.2.3. I principi dell'ordinamento comunitario (europeo)

L'art. 1, co. 1 richiama espressamente anche i **principi dell'ordinamento comunitario**. Tra questi, il piu' chiesto in sede d'esame e' il **principio di proporzionalita'**: quando l'azione amministrativa coinvolge interessi diversi, e' doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il **minor sacrificio possibile**.

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 1: La domanda chiede spesso "quali sono i criteri dell'art. 1". La risposta corretta li elenca tutti e cinque: **economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza**. Se manca anche uno solo, la risposta e' errata. Se ne aggiunge uno non previsto (es. "sussidiarieta'" o "precauzione"), la risposta e' errata. Il principio di **sussidiarieta' NON e' elencato** nell'art. 1, co. 1, della L. 241/1990.

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 2: La domanda puo' chiedere "quale principio NON e' espressamente previsto dall'art. 1?". Il principio di **precauzione** e il principio di **sussidiarieta'** NON sono tra i cinque criteri dell'art. 1 della L. 241/1990.

ESEMPIO PRATICO: Un Comune deve acquistare cancelleria per gli uffici. Il principio di **economicita'** impone di non spendere piu' del necessario. Il principio di **efficacia** impone di acquistare materiali idonei al lavoro. Il principio di **trasparenza** impone di rendere conoscibili le condizioni dell'acquisto. Il principio di **imparzialita'** impone di non favorire un fornitore rispetto ad altri.

1.3. Atti di natura non autoritativa e norme di diritto privato (art. 1, co. 1-bis, L. 241/1990)

L'art. 1, comma 1-bis, della L. 241/1990 stabilisce:

"La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente."

Questo comma introduce una regola importante: non tutta l'attivita' della PA e' "autoritativa" (cioe' non tutta si basa su poteri di imperio). Quando la PA compie atti che non comportano l'esercizio di potesta' pubbliche (ad esempio, contratti, acquisti, locazioni), essa agisce come un qualsiasi soggetto privato, applicando le norme del codice civile.

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 3: La domanda chiede se la PA "puo' agire secondo norme di diritto privato". La risposta e' **SI'**, ma solo per gli atti di natura **non autoritativa**, e salvo che la legge disponga diversamente. Non e' mai corretto dire "sempre" ne' "mai".

1.4. Soggetti privati e rispetto dei principi (art. 1, co. 1-ter, L. 241/1990)

L'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/1990 stabilisce:

"I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge."

Questo significa che anche i **soggetti privati** che svolgono attività amministrative (ad esempio, concessionari di servizi pubblici) devono rispettare gli stessi cinque criteri della PA: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 4: La domanda chiede "chi deve rispettare i principi dell'art. 1, co. 1?". La risposta non si limita alle pubbliche amministrazioni: anche i **soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative** sono tenuti a rispettarli, con un livello di garanzia **non inferiore** a quello delle PA.

1.5. Il divieto di aggravamento del procedimento (art. 1, co. 2, L. 241/1990)

L'art. 1, comma 2, della L. 241/1990 stabilisce:

"La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."

Questa norma è un'applicazione diretta dei criteri di **economicità** e di **efficacia**. La PA non può rendere più complesso un procedimento se non vi sono ragioni eccezionali legate all'istruttoria.

ELEMENTO	DETTAGLIO
Regola generale	Divieto di aggravamento del procedimento
Eccezione	Solo per straordinarie e motivate esigenze
Tipo di esigenze	Imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
Fondamento	Principi di economicita' e di efficacia

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 5: La domanda chiede "quando la PA puo' aggravare il procedimento". Le risposte errate dicono "mai" oppure "sempre". La risposta corretta e': **solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria**.

ESEMPIO PRATICO: Un cittadino presenta un'istanza per ottenere un'autorizzazione. L'ufficio competente non puo' chiedere documenti aggiuntivi non necessari solo per rallentare la pratica. Tuttavia, se durante l'istruttoria emergono circostanze eccezionali che richiedono ulteriori accertamenti (ad esempio, sospetti di falsa documentazione), la PA puo' legittimamente acquisire nuovi elementi, motivando la propria decisione.

1.6. Collaborazione e buona fede (art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990)

L'art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 stabilisce:

"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede."

Questo comma, introdotto successivamente, segna un cambiamento culturale fondamentale: il rapporto tra cittadino e PA non e' piu' concepito come un rapporto di soggezione, ma come un rapporto di **collaborazione reciproca**.

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 6: Questa domanda compare con grande frequenza. La risposta e' semplice: collaborazione e buona fede. Attenzione a non confondere con altri principi (es. legalita', imparzialita'): quelli sono criteri dell'attivita' amministrativa (comma 1), non dei rapporti tra cittadino e PA (comma 2-bis).

1.7. L'uso della telematica (art. 3-bis, L. 241/1990)

L'art. 3-bis della L. 241/1990 stabilisce:

"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati."

AMBITO DI APPLICAZIONE	DETTAGLIO
Rapporti interni	All'interno della stessa amministrazione
Rapporti tra amministrazioni	Tra PA diverse
Rapporti con i privati	Tra PA e cittadini/imprese
Finalità	Maggiore efficienza

ATTENZIONE - Trappola d'esame n. 7: La domanda chiede "a chi si applica l'art. 3-bis". L'uso della telematica è previsto per **tutti e tre** gli ambiti: rapporti interni, tra amministrazioni diverse e tra amministrazioni e privati.

1.8. La motivazione del provvedimento (art. 3, L. 241/1990)

L'art. 3 della L. 241/1990 impone l'obbligo generale di motivare ogni provvedimento amministrativo, indicando i **presupposti di fatto** e le **ragioni giuridiche** della decisione. L'unica eccezione riguarda gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

Per la disciplina completa dell'art. 3 -- obbligo, eccezioni, motivazione per relationem, indicazione dei rimedi e conseguenze della mancanza di motivazione -- → **vedi Cap. 7.**

1.9. Ambito di applicazione della L. 241/1990 (art. 29)

L'art. 29 della L. 241/1990 precisa l'ambito di applicazione della legge. Le disposizioni si applicano:

- Alle **amministrazioni statali** e agli **enti pubblici nazionali**
- Alle **societa' con totale o prevalente capitale pubblico**, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative

La L. 241/1990 si rivolge dunque alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, come precisato dall'art. 29.

1.10. Principi costituzionali di riferimento

I principi dell'art. 1 della L. 241/1990 trovano fondamento negli articoli **97 e 98 della Costituzione**.

L'art. 97 Cost. stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialita'** dell'amministrazione.

Il principio di **buon andamento** si traduce nei criteri di economicita' e di efficacia dell'azione amministrativa. Il principio di **imparzialita'** trova riscontro nel criterio omonimo dell'art. 1, co. 1, L. 241/1990.

Schema di riepilogo

NORMA	CONTENUTO	PAROLE CHIAVE PER L'ESAME
Art. 1, co. 1, L. 241/1990	Cinque criteri dell'attività amministrativa	Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza + principi UE
Art. 1, co. 1-bis, L. 241/1990	Atti non autoritativi: norme di diritto privato	"Salvo che la legge disponga diversamente"
Art. 1, co. 1-ter, L. 241/1990	Soggetti privati: rispetto dei principi	"Livello di garanzia non inferiore"
Art. 1, co. 2, L. 241/1990	Divieto di aggravamento	"Straordinarie e motivate esigenze"
Art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990	Rapporti cittadino-PA	Collaborazione e buona fede
Art. 3, L. 241/1990	Obbligo di motivazione (disciplina completa)	→ vedi Cap. 7
Art. 3-bis, L. 241/1990	Uso della telematica	Rapporti interni, tra PA, con privati
Art. 97 Cost.	Buon andamento e imparzialità	Fondamento costituzionale dei principi

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Quali sono esattamente i cinque criteri dell'art. 1, co. 1, della L. 241/1990? R:

Economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza. Tutti e cinque devono essere citati: omettere anche uno solo o aggiungere termini non previsti (es. sussidiarieta', precauzione) rende la risposta errata (art. 1, co. 1, L. 241/1990).

D: La PA puo' agire secondo norme di diritto privato? R: Si', ma soltanto per gli atti di natura non autoritativa, e sempre che la legge non disponga diversamente. Per gli atti di impero rimane ferma la disciplina pubblicistica (art. 1, co. 1-bis, L. 241/1990).

D: I soggetti privati che svolgono attivita' amministrativa devono rispettare i principi dell'art. 1? R: Si'. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative devono assicurare un livello di garanzia non inferiore a quello delle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 1-ter, L. 241/1990).

D: Quando puo' la PA aggravare il procedimento? R: Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Non e' mai lecito aggravare il procedimento per ragioni di comodo o di ritorsione (art. 1, co. 2, L. 241/1990).

D: NON e' vero che i rapporti tra cittadino e PA sono improntati al principio di autorita'? R: Falso. L'art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990 stabilisce espressamente che tali rapporti sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede, segnando un cambio di paradigma rispetto alla tradizione autoritativa.

QUIZ DI AUTOVERIFICA

1. Secondo l'art. 1, co. 1, della L. 241/1990, l'attività amministrativa è retta da quali criteri? - A) Economicità, efficacia, imparzialità, sussidiarietà e trasparenza - B) Economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - C) Efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza - D) Economicità, efficacia, legalità, pubblicità e trasparenza

Risposta corretta: B) I cinque criteri sono esattamente economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. La sussidiarietà, l'efficienza e la legalità non figurano nell'elenco dell'art. 1, co. 1, L. 241/1990.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis, della L. 241/1990, la PA agisce secondo norme di diritto privato: - A) Sempre, salvo che la legge disponga diversamente - B) Mai, poiché la PA è sempre soggetta al diritto pubblico - C) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge disponga diversamente - D) Solo per i contratti di appalto

Risposta corretta: C) La norma limita l'applicazione del diritto privato agli atti di natura non autoritativa e introduce la clausola di riserva "salvo che la legge disponga diversamente" (art. 1, co. 1-bis, L. 241/1990).

3. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative devono rispettare i principi dell'art. 1 con un livello di garanzia: - A) Superiore a quello delle pubbliche amministrazioni - B) Pari o superiore a quello delle pubbliche amministrazioni, a discrezione del privato - C) Non inferiore a quello delle pubbliche amministrazioni - D) Stabilito caso per caso dal giudice amministrativo

Risposta corretta: C) L'art. 1, co. 1-ter, L. 241/1990 usa l'espressione "non inferiore": il privato non può garantire meno della PA, ma può garantire di più.

4. La PA può aggravare il procedimento: - A) Mai, in nessun caso - B) Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria - C) Sempre, purché lo motivi in qualsiasi atto del procedimento - D) Su richiesta del cittadino interessato

Risposta corretta: B) L'art. 1, co. 2, L. 241/1990 consente l'aggravamento solo in presenza di esigenze straordinarie e motivate, e soltanto se imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, non per altre ragioni.

5. L'art. 3-bis della L. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche agiscano mediante strumenti informatici e telematici: - A) Solo nei rapporti con i privati - B) Solo nei rapporti interni tra uffici della stessa amministrazione - C) Nei rapporti interni, tra diverse amministrazioni e tra amministrazioni e privati - D) Solo quando il privato ne faccia richiesta

Risposta corretta: C) L'art. 3-bis copre tutti e tre gli ambiti: rapporti interni, tra PA diverse, e tra PA e privati, al fine di conseguire maggiore efficienza.

6. I principi dell'art. 1, co. 1, della L. 241/1990 trovano fondamento costituzionale in: - A) Artt. 2 e 3 della Costituzione (principi di eguaglianza e solidarieta') - B) Artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento e imparzialita') - C) Art. 117 della Costituzione (riparto di competenze legislative) - D) Art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarieta')

Risposta corretta: B) Il fondamento costituzionale dei principi dell'art. 1 e' negli artt. 97 e 98 Cost.: il buon andamento si traduce in economicita' ed efficacia, l'imparzialita' trova riscontro nell'omonimo criterio dell'art. 1.
